

1524336-23.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... já foi preso e condenado por roubo e receptação. Estava cumprindo pena em regime aberto. Tem 35 anos de idade. Os policiais militares Jonathan e Fabio, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o acusado em audiência e não o conheciam anteriormente. Ambos relataram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Henri Fuseti, 220, Jardim Dona Sinha, na Zona ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524336-23.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524336-23.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296187/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 28350798 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2296187 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR PERELO VILARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1290/2022. VISTOS. VICTOR PERELO VILARES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 304, caput, c.c artigo 297, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em data incerta, compreendida entre o dia 31 de agosto de 2020 e 28 de outubro de 2022, em local indeterminado, nesta cidade, teria recebido, em proveito próprio, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 016584184960 de propriedade da CIRETRAN de São Sebastião, coisa que sabia ser produto de crime. Consta, também, que no dia 28 de outubro de 2022, por volta de 0h09min, na Rua Henry Fuseti, altura do numeral 220, bairro Sapopemba, nesta cidade, teria feito uso do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 016584184960. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 50/52). A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2022 (fls. 75/76). Citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação. Produziu-se prova oral, com a oitiva de

duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal é improcedente. Na fase policial, quando da prisão em flagrante, o réu negou ciência sobre a procedência ilícita do documento. Alegou que comprava e vendia veículos pela internet e aduziu ter comprado o veículo I/Hyundai, placa EIH9378. Disse que foi parado por policiais militares, os quais realizaram abordagem de rotina. Para sua surpresa, foi constatado que o documento CRLV, que foi apresentado aos policiais, era produto de furto. Negou ciência sobre a procedência ilícita do documento, alegando que apenas comprara o veículo no sábado e que tinha conhecimento sobre pendências administrativas do automóvel, tais como multas e lacre da placa rompido. Alegou que fez a negociação através da entrega de um veículo, avaliado em R\$ 16.000,00, que foi negociado por R\$ 13.000,00, tendo recebido o troco de R\$ 3.000,00. Em juízo, o réu disse que é verdade o que afirmaram os policiais. A abordagem foi certinha, sem qualquer irregularidade. Negou ciência sobre a origem ilícita do documento desde o primeiro momento. Pensou em falar com o rapaz que lhe havia passado o carro e o documento, mas não realizou o contato na delegacia. Sua esposa Joice de Souza fez contato com o tal rapaz e ele disse que “ia resolver”, mas nada fez. Estava com aquele carro fazia seis dias. Aquele rapaz tinha feito um pix em sua conta, de R\$ 700,00. O rapaz é Richard de Tal. Sabia que o veículo “era só para rodar”, porque tinha multas administrativas pendentes. Mas não sabia que o documento era furtado. O carro foi periciado. Sobre valores, disse que o rapaz tinha R\$ 20.000,00 em débitos de multa e IPVA. O carro valia R\$ 43.000,00 pela tabela de mercado. Entregou para Richard um carro no valor de R\$ 16.000,00 e recebeu de Richard R\$ 2.300,00 em dinheiro e R\$ 700,00 em pix. Descontaram R\$ 20.000,00 das pendências. Quando quitasse os débitos, receberia o recibo de compra e venda. O documento apreendido era do exercício de 2019. Tinha um ano para rodar com aquele documento. O documento tornou-se atrasado em 2020. Disse que o aplicativo do Detran estava desatualizado e estava acessando as informações pelo site do Detran. Como mexia com muitos carros, sabia que o carro era bom e pelo site do Detran não conseguiu informação sobre o furto do papel do documento. Disse que entregou ao advogado o comprovante de recebimento de pix de R\$ 700,00. Não conhecia os policiais anteriormente. Já foi preso e condenado por roubo e receptação. Estava cumprindo pena em regime aberto. Tem 35 anos de idade. Os policiais militares Jonathan e Fabio, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o acusado em audiência e não o conheciam anteriormente. Ambos relataram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Henri Fuseti, 220, Jardim Dona Sinha, na Zona Leste, quando visualizaram um veículo Hyundai i30, circulando com o lacre da placa traseira visivelmente rompido, conduzido pelo réu. Foi dada ordem de parada ao condutor, prontamente obedecida pelo réu. Durante a abordagem, o réu apresentou o documento CRLV do ano de 2020 do veículo aos policiais. Em 2020, os documentos ainda eram em papel e não digitais, como dito pelos dois policiais. Os milicianos constataram que a numeração dos chassis, do motor e das placas, constantes do documento, eram compatíveis com o veículo. Os vidros tinham marcação correta de número de chassis. No entanto, através do Copom, os policiais constataram que o espelho do CRLV era autêntico, porém produto de furto de um lote de documentos, ocorrido no Detran de São Sebastião. A pesquisa também indicou que aquele veículo não tinha documentos digitalizados, como dito pelo policial Fábio. Os policiais não souberam dizer se qualquer pessoa teria acesso a essa pesquisa do Copom. Os policiais não conseguiram contactar o proprietário do carro. Não havia queixa de ilícito sobre o veículo. Indagado, o réu negou ciência sobre a procedência ilícita do documento e alegou que estava na posse do veículo fazia 6 dias. Alegou, ainda, que o veículo possuía débitos e multas, e que, por isso, “o carro era só para rodar”. O réu disse que trabalhava com compra e venda de veículos no mercado virtual. O réu não identificou de quem teria recebido o veículo e alegou que os documentos já lhe tinham sido entregues daquele jeito. O réu disse que tinha feito uma troca de veículos e que tinha pago por aquele veículo i30 o valor de R\$13.000,00, mas pela tabela valia R\$ 40.000,00, como explicado pelo policial Jonathan. O réu nada mostrou de documentação digital e disse que só dispunha

daquele documento de 2020, como explicado pelo policial Jonathan. Também não dispunha de recibo de pagamento. Com efeito, in casu, o réu foi denunciado sob a acusação de ter recebido um CRLV material e ideologicamente falso, porque as informações constantes no documento não foram inseridas e nem assinadas por autoridade competente. O espelho do documento público revelou-se autêntico, mas produto de furto. Também foi denunciado por ter utilizado o mesmo documento CRLV falsificado, ao apresentá-lo para os policiais militares durante abordagem de rotina. A materialidade dos crimes está configurada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/23 (furto CRLV), pelo auto de exibição e apreensão do veículo i30, constando CRLV falso (fls. 05), pelo laudo pericial do veículo i30 (fls. 108/111) e pela prova oral colhida. No entanto, o conjunto probatório acostado aos autos não foi suficiente para demonstrar que o réu tinha ciência de que o espelho do documento CRLV era produto de furto, tampouco ciência de que as informações inseridas no documento eram material e ideologicamente falsas, já que não inseridas no espelho pelo Detran (falso material) e nem emitidas e assinadas pelo mesmo órgão (falso ideológico). As provas amealhadas nos autos não demonstraram, de forma cabal, que o acusado tinha conhecimento da falsificação documental ao fazer uso do documento público falsificado. Como bem salientado pela defesa, o réu não tinha como consultar a procedência do documento CRLV que recebeu, ao adquirir o veículo i30. Não há um canal/site para que o cidadão comum realize pesquisa sobre eventual furto de espelho deste documento público. E não havia queixa de roubo ou furto incidente sobre o veículo. Ainda, os números de chassi, motor e placas, inseridos no documento/espelho furtado, eram confizentes com a realidade do veículo, como explicaram os policiais. Apesa disso, não seria viável declarar a inocência do réu, visto que a negociação por ele descrita não ficou suficientemente demonstrada, nem por documentos, nem por testemunhas. O comprovante de pix, que a defesa juntou a fls. 124/125, é pouco legível e não reflete a totalidade do valor que o réu alegou ter recebido do tal Richard. Ainda, o réu não demonstrou que veículo teria entregue a Richard de Tal na negociação. Também não apresentou recibos de pagamento. Em outras palavras, os valores declinados pelo réu soaram aleatórios, inviável a conclusão segura de que não agiu com dolo de receber documento público produto de furto e de falso documental. Contudo, prova cabal de dolo não veio aos autos, nem em um crime e nem em outro, de modo que se impõe a absolvição por insuficiência probatória em ambos. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para absolver VICTOR PERELO VILARES das imputações que lhe foram feitas pela denúncia e o faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. De imediato, expeça-se alvará de soltura clausulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA